

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5138/2537

นาง เวียง งาม ศรีวร ขาน
นางสาว ปรียาภรณ์ คง มั่น กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

การกระทำของจำเลยทั้งแปดที่ร่วมกันนำซื้อและรังวัดที่ดินรुकล้ำที่สาธารณะเพื่อให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ได้ที่ดินเพิ่มขึ้นอันเป็นการทำให้รัฐต้องสูญเสียที่ดินไปยอมทำให้รัฐเสียหาย แม้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ได้ทำสัญญาจะขายที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทำให้โจทก์ต้องเสียเงินเพิ่มจากที่ได้ทำสัญญาไว้ โจทก์ก็เป็นเพียงผู้จะซื้อที่ดินเท่านั้นหาได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดอาญาของจำเลยทั้งแปดไม่เมื่อโจทก์ไม่ต้องการที่ดินส่วนที่เพิ่มตาม น.ส.3 ก. ที่ออกใหม่เพราะไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ยอมปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าที่ดินส่วนที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ชอบได้อยู่แล้ว โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดของจำเลยตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137, 157, 162 และ 267 ที่ดินที่โจทก์ตกลงซื้อจากจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 มีเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เพียง 6 ไร่เศษ แต่โจทก์จำเลยกลับทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกันในเนื้อที่ถึง ไร่เศษ ทั้งยังตกลงกันอีกว่า หาก น.ส.3 ก. ที่ออกใหม่มีเนื้อที่ดินเพิ่มจากที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อขายโจทก์ก็จะชำระราคาเพิ่ม การที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ขอลอกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) โดยนำซื้อที่ดินรुकล้ำที่สาธารณะได้เนื้อที่ดินมากกว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เดิมจำนวน 1 ไร่เศษ นั้น ถือได้ว่าโจทก์ได้ร่วมรู้และประสงค์จะได้เนื้อที่ดินที่เกินจากหลักฐานราชการบางส่วนด้วยจึงเป็นผู้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทำความผิดแม้จำเลยจะ

ได้นำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) มาแสดงต่อโจทก์ เพื่อให้โจทก์ชำระ
เงินเพิ่ม ก็ถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้เสียหายในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 268 ประกอบมาตรา 267

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งแปดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80,
83, 91, 137, 157, 162, 341, 267, 268

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีมีมูลเฉพาะความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 341 ประกอบมาตรา 80 ให้ประทับฟ้องส่วนข้อหาอื่นตาม
มาตรา 137, 157, 162, 267, 268 โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงที่จะฟ้องคดีเองได้
ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามทางไต่สวนมูลฟ้องข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ประสงค์
จะซื้อที่ดินชายทะเล นายบุญล รัชสงคราม ซึ่งเป็นนายหน้าขายที่ดินจึงได้นำโจทก์
กับพวกไปพบจำเลยที่ 6 จำเลยที่ 6 เสนอขายที่ดินพิพาททั้ง 3 แปลงให้โจทก์ในราคา
ตารางวาละ 3,500 บาทคิดเป็นเงินค่าซื้อขายทั้งหมด 10,381,000 บาท โจทก์เห็น
สภาพที่ดินแล้วพอใจ ต่อมาในวันที่ 27 เมษายน 2533 โจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อขาย

กับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 โดยจำเลยที่ 7 ผู้รับมอบอำนาจของจำเลยที่ 6 เป็นผู้เขียนสัญญาตามเอกสารหมายเลข 1 โจทก์วางมัดจำให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 รั้งไปจำนวน 3,000,000 บาท นัดจดทะเบียนโอนที่ดินและรับเงินส่วนที่เหลือจำนวน 7,381,000 บาท ในวันที่ 22 มกราคม 2534 แต่ขณะนั้นเนื้อที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ทั้ง 3 แปลงตามเอกสารหมายเลข 4, 5 และ 6 มีเนื้อที่จำนวน 6 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา แต่ในการทำสัญญาจะซื้อขายระบุจำนวนเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา หากมีจำนวนเนื้อที่ขาดหรือเกินจากเนื้อที่ดังกล่าวข้างต้นเท่าใดผู้จะซื้อและผู้จะขายยินยอมเพิ่มหรือลดราคากันตามส่วนในราคาตารางวาละ 3,500 บาท โดยจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 รับจะดำเนินการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ให้เรียบร้อยก่อนวันจดทะเบียนโอนและวันทำสัญญาจะซื้อขาย โจทก์ได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาท ให้จำเลยที่ 7 จัดการล้อมรั้วรอบที่ดินเสียใหม่ เนื่องจากรั้วเดิมมีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม หลังจากนั้นโจทก์กับพวกได้ไปตรวจดูที่ดินและรั้วใหม่ สังเกตเห็นว่ารั้วลวดหนาม เสาปูนที่ทำใหม่อยู่ในแนวเขตรั้วไม้เดิม ต่อมาในเดือน ตุลาคม 2533 โจทก์ได้นำผู้ซื้อที่ดินพิพาทคนใหม่ ซึ่งจะซื้อที่ดินต่อจากโจทก์ไปดูที่ดิน ในต้นเดือนมกราคม 2534 นายประทีป ปิติสันต์ ตัวแทนของโจทก์ได้สอบถามจำเลยที่ 7 เรื่องการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) สำหรับที่ดินจำเลยที่ 7 อ้างว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เนื้อที่ดินทั้งหมดจำนวน 8 ไร่ 61 ตารางวา นายประทีปเห็นเป็นจำนวนเนื้อที่เกินไปจากสัญญาจะซื้อขายจึงให้จำเลยที่ 7 นำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ดังกล่าว มาให้นายประทีปดู และนายประทีปได้นำไปให้โจทก์และสามีโจทก์ตรวจดูแล้วสงสัยโจทก์ต้องการให้มีการตรวจสอบแนวเขตที่ดินใหม่ เพราะโจทก์จะต้องจ่ายเงินค่าซื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 2,600,500 บาท เนื่องจากได้เนื้อที่ดินเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิม 1 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา มิฉะนั้นโจทก์จะไม่ทำการจดทะเบียนโอนที่ดินจำเลยที่ 7 จึงยินยอมให้โจทก์ทำการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดิน และได้มีการตกลงเลื่อนวันจดทะเบียนโอนที่ดินออกไปหลัง

จากนั้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2534 โจทก์ได้มอบหมายให้นายประทีปนำหัวหน้าช่าง
รังวัดจากกรมที่ดินไปทำการตรวจสอบแนวเขตที่ดินเป็นการส่วนตัว โดยมีได้แจ้งให้
จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7ทราบ ผลการรังวัดตรวจสอบตามแนวรั้วโดยไม่มีการตัดแนวเขต
ถนนจำนวน 5 เมตร ออกได้เนื้อที่ดินทั้ง 3 แปลงจำนวน 7 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา
และหากมีการรังวัดถึงแนวที่น้ำทะเลท่วมถึงก็จะได้อีกเนื้อที่เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 งาน
88 ตารางวา และหากรังวัดตามแนวรั้วเดิมจนถึงบริเวณที่น้ำทะเลท่วมถึงโดยไม่หัก
แนวเขตถนนออกก็จะได้อีกเนื้อที่ดินทั้ง 3 แปลง จำนวน 8 ไร่ 24 ตารางวา นาย
ประทีป ตัวแทนโจทก์จึงได้แจ้งให้จำเลยที่ 7 ทราบ และนัดให้จำเลยที่ 7 มารับหลัก
ฐานเอกสารการตรวจสอบ หลังจากนั้นจำเลยที่ 7 ได้แย้งว่าการตรวจสอบและการ
รังวัดมิได้ดำเนินการเป็นทางราชการ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ยอมรับไม่ได้และขอรังวัด
ตรวจสอบใหม่ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2534 แต่ผลการรังวัดตกลงกันไม่ได้

พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาตามฎีกาโจทก์ว่า โจทก์เป็นผู้เสียหายในความผิดต่อ
เจ้าพนักงาน ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดเกี่ยวกับเอกสารตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 157, 162 และ 267 หรือไม่จากข้อเท็จจริงตาม
ทางไต่สวนพยานโจทก์ถึงการกระทำของจำเลยทุกคนจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ยืนยันว่า
จำเลยทั้งแปดร่วมกันนำซีและรังวัดที่ดินรुकล้ำที่สาธารณะเพื่อให้จำเลยที่ 1 ถึงที่
6 ได้ที่ดินเพิ่มขึ้น อันเป็นการทำให้รัฐสูญเสียที่ดินไปการกระทำของจำเลยทุกคนดัง
กล่าวจึงเป็นการทำให้รัฐเสียหาย ที่โจทก์อ้างว่าโจทก์ได้รับความเสียหายด้วยเพราะ
จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ได้ทำสัญญาจะขายที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวให้แก่โจทก์ทำให้
โจทก์ต้องเสียเงินเพิ่มจากที่ได้ทำสัญญาไว้นั้นโจทก์เป็นเพียงผู้จะซื้อที่ดินเท่านั้นหา
ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำผิดอาญาของจำเลยทั้งแปดไม่ หากโจทก์
ไม่ต้องการที่ดินส่วนที่เพิ่มตาม น.ส.3 ก.ที่ออกใหม่เพราะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
โจทก์ก็ย่อมปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าที่ดินส่วนที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้อยู่
แล้วเพราะฉะนั้นโจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดของจำเลยตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 157, 162 และ 267 ส่วนความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ประกอบมาตรา 267 ได้ความว่าที่ดินที่โจทก์
ตกลงซื้อจากจำเลยทั้งหมื่นเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เพียง
6 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา แต่โจทก์จำเลยกลับทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกันในเนื้อที่ถึง
7 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวาเกินไปกว่าหลักฐานของทางราชการจำนวนมาก ทั้งยังตกลง
กันต่อไปอีกว่า หากน.ส.3 ก. ที่ออกใหม่จำนวนเนื้อที่ขาดหรือเกิน 7 ไร่ 1 งาน 66
ตารางวา ผู้จะซื้อและผู้จะขายยินยอมให้เพิ่มหรือลดราคาลงในราคาตารางวาละ
3,500 บาท แสดงว่า หากมีเนื้อที่ดินเพิ่มจากที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อขายโจทก์ก็จะ
ชำระราคาเพิ่มในราคาตารางวาละ 3,500 บาท การที่จำเลยทั้งหมื่นขอออกหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) โดยนำชี้ที่ดินรुकล้าที่สาธารณะได้เนื้อที่ดิน
มากกว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เดิมจำนวน 1 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา
นั้นถือได้ว่าโจทก์ได้ร่วมรู้และประสงค์จะได้เนื้อที่ดินที่เกินจากหลักฐานราชการบาง
ส่วนด้วย โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทำความผิด แม้จำเลยจะได้นำ
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) มาแสดงต่อโจทก์เพื่อให้โจทก์ชำระเงิน
เพิ่ม ก็ถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้เสียหายในความผิดฐานนี้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุชาติ ถาวรวงษ์-จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ